

감 사 실

주의요구·통보

제 목 : 국세청 기준시가 조사·산정 대상 선정 부적정

내 용 :

1. 업무개요

○○○○처 ◇◇부는 국세청 기준시가(이하 “기준시가”라 한다) 업무를 총괄하고 있으며, 조사대상 선정 및 단계별 업무사항 등 기준시가 업무 수행을 위한 「오피스텔 및 상업용 건물 기준시가(안) 조사·산정 업무요령」(이하 “업무요령”이라 한다)을 마련하였고, 각 지사는 업무요령을 활용하여 관할구역별 기준시가 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령(내·외규) 및 판단기준

위 업무요령에 따르면 기준시가 조사·산정 대상은 건축물대장 상의 용도를 기준으로 ①「건축법」 제2조 제2항 제14호 업무시설 중 구분 소유된 오피스텔 전체와 ②「건축법」 제2조 제2항 제3·4호의 근린생활시설 및 제7호의 판매시설의 용도로 쓰이는 점포가 있는 건물 중 건물 전체 바닥면적의 합계가 3,000㎡ 이상 이거나, 구분 소유된 점포의 수가 100개호 이상인 상업용건물이다.

한편, 위 업무요령 상 조사·산정 절차에 따르면 ◇◇부는 신규 사용승인된 건물을 반영한 당해년도 조사대상 목록을 지사에 송부하고, 해당 총괄부장이 조사대상 건물을 각 조사자에게 배정한다.

그리고 조사자는 배정받은 목록에 대하여 ① 조사대상 여부, ② 중복대상 여부,

③ 제외대상 여부를 확인하며 당연제외 대상에 해당할 경우 근거자료를 시스템에 업로드하고, 제외 사유를 상세히 기재한 후 고시대상에서 제외하도록 되어있다.

따라서 조사자는 배정받은 목록에 대하여 업무요령에 명시된 고시대상 여부를 파악하여 당연제외 대상에 해당하는 경우 기준시가 조사·산정 대상에서 제외하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이와 관련하여 「대구경북·부산경남 지역본부 종합감사」 기간(20xx. x. x ~ x. xx) 동안 기준시가 고시대상 목록에 대해 점검한 결과, 재개발·재건축 관리처분계획 인가 등으로 부동산을 취득할 수 있는 권리인 입주권으로 바뀌어 업무요령에 명시된 당연제외 대상인 건물 등이 조사·산정 대상으로 선정되어 고시된 사실이 있었다.

조치할 사항

[주의] △△지사장 등은 기준시가 조사·산정 대상에 재개발·재건축 관리처분계획 인가 등으로 부동산을 취득할 수 있는 권리인 입주권으로 바뀐 경우 등과 같은 당연제외 대상 건물이 포함되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

[통보] ○○○○처장은 조사·산정 대상이 속한 정비구역의 관리처분계획 인가 여부를 효율적으로 확인할 수 있는 시스템을 마련하는 등 개선방안을 강구하시기 바랍니다.

